

1500409-98.2021.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... ilícitos - fomentando crime mais grave (tráfico de entorpecentes), o que eleva a reprovabilidade da sua conduta. No mais WELLINGTON é possuidor de maus antecedentes (ainda sem mencionar a reincidência), podendo-se mencionar sua condenação definitiva nos autos nº 0008095-75.2008 (fls. 38/42), que também trataram sobre furto qualificado. Vale dizer que é lícita a utilização de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500409-98.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500409-98.2021.8.26.0022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON PEREIRA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra WELLINGTON PEREIRA FERNANDES, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 70/71):

"Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de setembro de 2020, às 16h00, na Avenida Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, 445, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, WELLINGTON PEREIRA FERNANDES, qualificado às fls. 23, subtraiu para si coisa alheia móvel mediante rompimento de obstáculos e escalada, consistente em 01 (um) notebook, 01 (um) telefone celular e a quantia de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), pertencentes à vítima Edson Eli de Lara, conforme boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de reconhecimento de objeto (fls. 12) e laudo pericial (fls. 61/64)".

A denúncia foi formalmente recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 72/73). O réu foi devidamente citado (fl. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 99/101).

No decorrer da instrução processual realizou-se a oitiva da vítima e de uma testemunha arrolada em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto de provas, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória – com a exceção da qualificadora relativa à escalada, que não restou confirmada em Juízo.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado não formulou pedido de absolvição, haja vista a clareza das provas e a confissão do próprio réu. No que concerne à dosimetria, pleiteou o afastamento das qualificadoras, já que o laudo pericial foi realizado de maneira apenas indireta, além de não ter apontado de maneira exata qual o instrumento utilizado ou a altura do muro. No mais, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime inicial semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede em parte.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04), autos de exibição e apreensão (fls. 05 e 10), auto de reconhecimento de objeto (fl. 12), laudo pericial (fls. 61/64) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que, no dia 30/09/2020, WELLINGTON (acusado) invadiu um estabelecimento comercial mediante o arrombamento de uma janela e subtraiu diversos itens do local, incluindo um laptop, dois aparelhos de telefonia celular e dinheiro do caixa. A soma dos objetos alcançou um valor superior a R\$ 2.000,00 (conforme auto de avaliação de fl. 20). Conforme indicado posteriormente pelo próprio acusado, o furto foi praticado com a intenção de angariar valores que pudessem ser utilizados na compra de entorpecentes.

Ainda no dia 30/09 (data do furto), no período da tarde, o acusado foi avistado por Policiais Civis enquanto levava um laptop em mãos. É provável que estivesse em busca de um receptor. Os policiais já o conheciam em razão de ocorrências anteriores e desconfiaram daquele objeto, motivo pelo qual realizaram a abordagem. É preciso enaltecer que a vítima ainda não havia lavrado a ocorrência policial – o que só seria feito no dia seguinte (fls. 03/04). Portanto, os policiais ainda não possuíam notícias a respeito do furto. Ainda assim, como o réu não conseguiu comprovar a procedência lícita do objeto, optaram por apreender o laptop e averiguar um suposto crime patrimonial (fl. 10).

Já no dia seguinte (01/10), a vítima caminhava pela rua e avistou o acusado. Edson (vítima) havia assistido às filmagens de segurança do seu estabelecimento e, portanto, sabia quais eram as características físicas e vestimentas do autor do crime. Ao avistar WELLINGTON, Edson o reconheceu imediatamente e o abordou – encontrando com ele o seu aparelho celular da marca Asus (apreendido em fl. 05). Já eram dois os objetos ilícitos encontrados em posse do acusado. A vítima compareceu à Delegacia e reconheceu imediatamente o laptop apreendido pelos policiais no dia anterior. WELLINGTON foi ouvido por duas vezes e acabou confessando a prática do crime (fls. 06 e 23).

Importante enaltecer um fato curioso e, ao mesmo tempo, revelador. Tempos depois, WELLINGTON tentou efetuar outro furto no mesmo local, tendo sido preso em flagrante (autos nº 1500241-15.2021). Permanece custodiado preventivamente até os dias atuais.

Edson Eli de Lara, vítima, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos. Em um primeiro momento, se confundiu e narrou os fatos relativos ao furto posterior (aquele em que o réu foi preso). Após ser esclarecido pelo Dr. Promotor, explicou que ocorreram dois furtos em seu estabelecimento. No primeiro deles, o indivíduo levou um laptop, um aparelho celular e valores em dinheiro. Ele adentrou o local por meio do arrombamento de uma janela de vidro e conseguiu se evadir com os objetos. Posteriormente, a polícia recuperou o seu laptop.

Clayton Luiz dos Santos, policial civil, também foi ouvido. Relatou que, em certa data, faziam diligências pelo Bairro São Dimas e avistaram o réu portando um laptop. Como ele já era conhecido por furtos, resolveram abordá-lo. Ele não

conseguiu demonstrar a procedência, então optaram por apreender o objeto. Posteriormente, descobriram que o laptop havia sido furtado da vítima. Em um primeiro momento, o acusado alegou que havia comprado o laptop de outro indivíduo. Porém, depois acabou confessando a prática do furto.

Conforme já havia feito na fase inquisitiva, WELLINGTON voltou a reconhecer a autoria delitiva, alegando que está arrependido. Explicou que, na época, teve uma briga com sua companheira e acabou recaindo no uso de drogas. Deste modo, praticou o furto para sustentar o uso. Admitiu, inclusive, que veio a praticar outro furto no mesmo local posteriormente, razão pela qual foi preso.

De fato, não há qualquer polêmica a respeito da autoria. O réu já era pessoa conhecida nos meios policiais, ostentando ao menos duas condenações definitivas pelo crime de furto (fls. 38/42). Além disso, ao confessar o ilícito, cedeu detalhes que só seria de conhecimento de quem estava realmente no local.

Por fim, já com vista à aplicação da pena, convém analisar as qualificadoras apontadas na denúncia. Desde já, é preciso afastar aquela prevista no inciso II, do artigo 155, §4º, do CP (escalada). Aliás, o próprio Ministério Público concordou com a necessidade deste afastamento.

Com efeito, não há menção específica do que teria sido escalado ou a altura aproximada – informações indispensáveis para a configuração da qualificadora. A própria vítima, ao ser ouvida, declarou que o seu estabelecimento é guarnecido apenas com uma cerca de madeira, facilmente transposta.

Por outro lado, e em que pese a argumentação defensiva, é o caso de ser mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. A vítima foi clara em dizer que o autor do furto quebrou os suportes que sustentavam sua janela, a fim de lograr o ingresso no imóvel. Inclusive, cedeu detalhes: o indivíduo teria inserido uma chave de fenda embaixo da janela e forçado a estrutura.

E não há apenas o relato da vítima. A perícia técnica efetuada pelo Instituto de Criminalística concluiu: “Ofereceu interesse pericial o bar, o qual teve na oportunidade dos fatos a janela dos fundos, constituída de vidro com fechadura central, arrombada mediante ação de instrumento na referida fechadura” (fl. 63). Note-se que a descrição contida no laudo é exatamente a mesma mencionada pela vítima em Juízo.

No mais, o fato de o laudo ter sido elaborado de maneira indireta não é suficiente para se afastar a incidência da qualificadora. É preciso ter em mente que o furto ocorreu em um estabelecimento comercial e que, se o local permanecesse intacto até a visita dos peritos (que são de outro município), poderia ser alvo de outros delitos. É, portanto, plenamente compreensível que a perícia tenha sido realizada por meio de fotografias e outros documentos. Neste sentido:

“Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, este Superior Tribunal tem admitido, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos. Precedentes. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima – da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto” (STJ – AgRg no REsp 1699758/MS, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 05/04.2018).

Assim, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu de fato praticou o crime, conforme descrito na denúncia. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos diversos elementos colhidos, em especial pela firme prova testemunhal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR WELLINGTON PEREIRA FERNANDES como incurso nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade excedente à espécie. Com efeito, subtraiu objetos que valiam mais de

R\$ 2.000,00, e pretendia usá-los para a aquisição de entorpecentes ilícitos - fomentando crime mais grave (tráfico de entorpecentes), o que eleva a reprovabilidade da sua conduta. No mais WELLINGTON é possuidor de maus antecedentes (ainda sem mencionar a reincidência), podendo-se mencionar sua condenação definitiva nos autos nº 0008095-75.2008 (fls. 38/42), que também trataram sobre furto qualificado. Vale dizer que é lícita a utilização de condenações anteriores para acréscimos simultâneos da primeira e segunda fase da dosimetria, desde que haja indicação de processos distintos. Tal proceder não fere o disposto na Súmula nº 241 do STJ, conforme atestado pela própria Corte:

"PENAL. HABEAS CORPUS [...]. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço" (STJ - HC 645844/PR, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021).

À vista das diversas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Estão presentes, simultaneamente, uma circunstância atenuante e uma agravante. A atenuante diz respeito à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal), enquanto a agravante remete à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal). O artigo 67 do Código Penal dispõe que deve prevalecer a circunstância preponderante.

Pois bem. Verifico que, no caso em tela, a confissão do réu foi apenas parcial, já não reconheceu o rompimento de obstáculo. De outra banda, vê-se que o réu é multirreincidente (podendo-se mencionar as condenações nos autos nº 0006235-94.2010 e 0005064-30.2010 - fls. 38/42 e 52), além de a reincidência ser específica em um dos casos. Deste modo, é evidente que a agravante deverá preponderar. Agravo, pois, a pena do réu em 1/3 (um terço).

Por fim, não havendo causas de diminuição ou de aumento, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência específica, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da reincidência em crime doloso (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em face do teor da presente sentença, vez que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários ao Patrono nomeado pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fls. 83).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA